

1516817-17.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RESP N. 1.341.370/MT. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1516817-17.2020.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516817-17.2020.8.26.0050 - Controle 797-20

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS RIBEIRO CINIRA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Isaura Cristina Barreira

VISTOS.

LUCAS RIBEIRO CINIRA, BRUNO DA SILVA DO NASCIMENTO e LUCAS FABRÍCIO RODRIGUES DA SILVA foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, porque no dia 27 de abril de 2020, por volta das 21hs, durante estado de calamidade pública, na Rua Baía do Caeté, n. 460, Jardim Etelvina, São Paulo/SP, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si, subtraíram, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um aparelho de telefone celular, marca Samsung J7 Pro Azul, e a quantia de R\$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais), de propriedade de Antonio Carlos Oliveira Pereira.

A denúncia foi recebida 17/07/2020 (fls. 47), os réus foram regularmente citados (fls. 96, 108 e 117) e ofereceu defesa prévia (fls. 88/89).

Durante a instrução criminal foram ouvidas as vítimas Antonio e Priscila, e o policial civil Raul. Ao final, os réus foram interrogados.

Em debates orais, manifestou-se o Ministério Público pela parcial procedência da denúncia, com condenação dos réus LUCAS RIBEIRO e LUCAS FABRÍCIO, e absolvição do réu BRUNO.

Pela Defesa foi requerida a parcial procedência da ação, com reconhecimento da confissão espontânea dos réus e menoridade relativa dos réus LUCAS RIBEIRO e LUCAS FABRÍCIO, e afastamento da agravante pelo estado de calamidade pública.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é parcialmente procedente.

Em juízo, a vítima Antonio declarou que hoje reconheceu o número 01) LUCAS RIBEIRO e 03) LUCAS FABRÍCIO como autores do delito. Relatou que viu um anúncio pela OLX de um Playstation 04, fez oferta e o anunciante pediu para que o depoente entrasse em contato por whatsapp. Combinaram a entrega no endereço dos fatos, o local era um prédio, e quando aguardavam na porta foram surpreendidos pelos roubadores, que anunciaram o assalto e exigiram em dinheiro. O depoente tinha R\$ 1500 no bolso, R\$ 300 na carteira e seu aparelho celular, todos subtraídos pelos roubadores. O réu LUCAS RIBEIRO anunciou o assalto com a arma de fogo em mãos e o réu LUCAS FABRÍCIO e outro indivíduo chegaram logo após e exigiram os bens do depoente e o aparelho celular de sua esposa. Na delegacia o depoente reconheceu três pessoas por foto e pessoalmente reconheceu uma pessoa, que foi o réu LUCAS RIBEIRO.

A vítima Priscila relatou que hoje reconheceu o número 01) LUCAS RIBEIRO e 03) LUCAS FABRÍCIO como autores do delito. Logo ao chegarem ao local dos fatos, viu o réu LUCAS FABRÍCIO passando por trás da depoente e seu marido na condução de uma bicicleta. Viu o réu LUCAS RIBEIRO chegando armado e logo após LUCAS FABRÍCIO e outro indivíduo. LUCAS RIBEIRO apontou a arma para a cabeça de seu marido e LUCAS FABRÍCIO pediu dinheiro, carteira e chave da moto. Os roubadores afirmaram que as vítimas caíram no golpe da Olx. Após a subtração os roubadores jogaram a chave da moto de seu marido no mato e foram embora. Por foto, na delegacia, reconheceram os réus LUCAS RIBEIRO e LUCAS FABRÍCIO, e pessoalmente o réu LUCAS RIBEIRO. Não se recorda do terceiro indivíduo. Na delegacia reconheceu somente duas pessoas. Foi subtraído de seu marido R\$ 1500 do bolso de seu marido, o celular e outro valor que estava na carteira.

O policial Raul relatou que realizaram investigação devido a outro delito praticado anteriormente, que não se relacionava com os réus. Realizavam patrulhamento e avistaram os réus na condução de um veículo Fiat/Uno e na delegacia foram identificados. As fotos dos acusados foram mostradas para as vítimas desse processo e outras, de golpes da OLX, e todas reconheceram os acusados. Na quadrilha havia quatro ou cinco indivíduos. Não se recorda se neste processo encontraram objetos com os réus. Indagados, parte dos réus confessaram e outros se mantiveram em silêncio. Não se recorda qual dos réus confessou. Fizeram relatório das diligências, que foi juntado no inquérito. Acredita que outros delitos não tiveram esclarecimentos, visto que as vítimas não compareceram no DP, pois havia muitos casos semelhantes de vítimas atraídas para o mesmo local.

Ao ser interrogado, o réu LUCAS RIBEIRO afirmou que já foi processado e condenado. Não trabalhava. Mora com sua mãe e não tem filhos. Sobre os fatos, confessou a prática do delito, mas negou estar armado. Afirmou que o fez por necessidades financeiras e está arrependido. Agiu em conjunto com o réu LUCAS FABRÍCIO. Não mostraram arma para as vítimas, estava com o celular na cintura. Foi condenado por outro processo por roubo de carga e responde a outros 4 processos envolvendo golpes da Olx. Somente agiram neste dia o depoente e LUCAS FABRÍCIO.

O réu LUCAS FABRÍCIO declarou que foi processado e absolvido quando era menor. Trabalhava com seu pai. Mora com seus pais e irmãos. Tem um filho que mora com a mãe. Confessou a prática do delito, afirmando que não utilizaram arma, estava com o telefone na cintura. Pegaram o dinheiro e saíram correndo. Agiu somente com o réu LUCAS RIBEIRO. Responde a outros processos com LUCAS e BRUNO. No dia dos fatos o réu BRUNO não estava.

O réu BRUNO afirmou que já foi processado e condenado quando era menor. Não trabalha. Mora com sua mãe, padrasto e irmãos. Não tem filhos. Negou a participação neste delito, estava preso na FEBEM nesse dia 27/04/2020, mas corrigiu afirmando que havia acabado de sair e estava em sua casa com sua família.

Não há dúvidas quanto a autoria dos réus LUCAS RIBEIRO e LUCAS FABRÍCIO, isso porque ambas as vítimas reconheceram os referidos acusados como autores do delito, afirmando que viram pelo site OLX um anúncio para venda de um videogame Playstation 4 e após negociações pelo valor R\$ 1,500,00, combinaram a entrega no local dos fatos, onde foram surpreendidos pelo acusado LUCAS RIBEIRO, que anunciou o assalto com uma arma de fogo em mãos, e logo sem seguida surgiram outros dois indivíduos, um deles LUCAS FABRÍCIO, que agiram em conjunto para a subtração do valor de R\$

1.500,00 que estava no bolso da vítima Antônio, além de R\$ 250,00 reais que estavam em sua carteira e seu aparelho celular.

Na mesma toada, os réus LUCAS RIBEIRO e LUCAS FABRICIO confessaram a prática do delito, afirmando que aplicaram o golpe da OLX nas vítimas e no local combinado anunciaram o assalto, subtraindo os bens da vítima e se evadindo do local.

A causa de aumento pelo concurso de agentes se comprovou pelo depoimento das vítimas, que afirmaram terem sido abordadas por três indivíduos, LUCAS RIBEIRO, LUCAS FABRICIO e outro indivíduo não identificado, que agiram juntos durante o assalto. Além disso, os réus confessaram que praticaram o delito em conjunto, mas negaram a participação de um terceiro indivíduo no delito.

Da mesma forma, o emprego da arma de fogo, apesar de ter sido negado pelos réus, foi devidamente comprovado pelo relato das vítimas, que foram claras ao afirmarem que o réu LUCAS RIBEIRO anunciou o roubo com o armamento em mãos e, inclusive, o encostou na cabeça da vítima Antônio, como relatado por Priscila. Ressalto que, apesar de não ter sido apreendida, a versão apresentada pelas vítimas é suficiente para comprovar o emprego da arma de fogo na prática do delito. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EResp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima [...]" (AgRg no REsp 1916225 / RJ, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 21/06/2021).

Quanto à agravante da calamidade pública, de rigor seu reconhecimento, já que é público e notório que na época dos fatos a pandemia de Covid-19 estava do auge do contágio e em vigor o Decreto Legislativo nº 06/2020, datado de 20/03/2020. Além disso, tratava-se de período em que há menos circulação de pessoas em locais públicos, de modo que a consumação do delito se mostra mais provável.

No tocante ao réu BRUNO, os indícios de autoria existentes na fase policial não foram ratificados em Juízo, visto que as vítimas não o reconheceram como o terceiro indivíduo que teria agido em conjunto com LUCAS RIBEIRO e LUCAS FABRICIO, e não há elementos probatórios que indiquem a presença do réu na cena do crime.

Assim, como a sentença penal condenatória, pelo quanto de gravame que contém, necessita vir amparada em prova robusta e inquestionável, produzida na fase em que os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório sejam assegurados, cabível a absolvição do réu BRUNO, fundada a decisão na falta de provas a incriminá-lo, segundo o princípio "in dubio pro reo".

Portanto, diante das provas produzidas, procede a denúncia quanto aos réus LUCAS RIBEIRO e LUCAS FABRICIO e de rigor a absolvição do réu BRUNO.

Na aplicação da pena ao réu LUCAS RIBEIRO, atendendo ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, estabeleço a pena-base no mínimo legal o que corresponde a 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa. Respeitada a manifestação Ministerial, os traumas causados às vítimas, por si só, não são ensejam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, visto que são consequências inerentes ao próprio tipo penal.

Na segunda fase, por ter praticado o delito em período de estado de calamidade pública, agravo a pena em 1/6 (um sexto), o que perfaz 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. A agravante pela reincidência é compensada pela confissão espontânea do réu, ainda que parcial. Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RESP N. 1.341.370/MT. MANIFESTA

ILEGALIDADE VERIFICADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no Enunciado Sumular n. 545, de que a confissão espontânea do réu sempre deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, se utilizada para fundamentar a condenação. Precedente". (HC 419402 / SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 25/10/2017).

Na terceira fase, verifico a presença do concurso de majorantes, visto que o crime de roubo ocorreu em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo. No entanto, levando em conta o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, limito-me à aplicação de apenas da causa de aumento referente ao uso da arma de fogo, a que representa maior aumento. Entendimento este sumulado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" (Súmula 443). Dessa forma, aumento a pena em 2/3 (dois terços), nos termos do artigo 157, § 2º-A do Código Penal, o que representa 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Na aplicação da pena ao réu LUCAS FABRÍCIO, atendendo ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, estabeleço a pena-base no mínimo legal o que corresponde a 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, a agravante pela prática do delito em estado de calamidade pública é compensada pela menoridade relativa do réu.

Na terceira fase, verifico a presença do concurso de majorantes, visto que o crime de roubo ocorreu em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo. No entanto, levando em conta o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, limito-me à aplicação de apenas da causa de aumento referente ao uso da arma de fogo, a que representa maior aumento. Entendimento este sumulado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" (Súmula 443). Dessa forma, aumento a pena em 2/3 (dois terços), nos termos do artigo 157, § 2º-A do Código Penal, o que representa 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Não há outras causas a serem apreciadas de modo que torno as penas definitivas. Nos termos do artigo 60 do Código Penal, em vista da pouca condição econômica alegada pelos réus, o valor diário da multa corresponde ao mínimo fixado pelo artigo 49, § 10, da mesma Lei.

Face o que dispõe o artigo 33, § 2o, alínea "a", combinado com §3º do Código Penal, considerando a gravidade dos fatos e a pena aplicada, estabeleço o regime fechado para início de cumprimento das penas de ambos os réus.

Como não preenchem os requisitos do artigo 44, inciso I, do Código penal, visto que o crime foi cometido com violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo, a pena privativa de liberdade aplicada aos réus não poderá ser substituída.

Os réus LUCAS RIBEIRO e LUCAS FABRÍCIO não poderão apelar em liberdade, uma vez que estão presentes os requisitos do artigo 313, I, do Código de Processo Penal, visto que os acusados estão sendo condenados à pena superior a 04 (quatro) anos. Além disso, o réu LUCAS RIBEIRO é reincidente, de forma que estão preenchidos também os requisitos previstos no artigo 313, II, do Código de Processo Penal. Ademais, não há indicativos de que, se concedido o direito de recorrer em liberdade, os réus não voltariam a delinquir, pois respondem a outros processos pela prática de delitos da mesma natureza. Expeçam-se mandados de prisão.

Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu LUCAS RIBEIRO CINIRA a 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa; e o réu LUCAS FABRÍCIO RODRIGUES DA SILVA a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, por incorrerem nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal; e ABSOLVER o réu BRUNO DA SILVA DO NASCIMENTO de estar incurso nas penas 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I,

c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ao trânsito em julgado lance-se o nome do réu, expeça-se guia ao juízo das execuções criminais para cumprimento da pena imposta. Se o caso, expeça-se guia provisória.

P.R.I.

São Paulo, 09 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA